

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 300/2539

นายวุฒิพงษ์ เองไพบูลย์

โจทก์

นายพิศานต์ สุระวิญญู

จำเลย

นายพิศานต์ สุระวิญญู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ตามหนังสือมอบอำนาจของ พ. ที่มอบให้จำเลยทำหนังสือสัญญาคำประกัน
ทุเลาการบังคับให้ชั้นอุทธรณ์ เป็นการนำสมุดเงินฝากมาเป็นหลักประกันในชั้นทุเลา
การบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในชั้นอุทธรณ์ เท่านั้น และเมื่อจำเลยยื่นคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับ ฎีกาก็ไม่ปรากฏว่า พ. ได้ยินยอมให้จำเลยนำสมุดเงินฝากตั้ง
กล่าวมาวางศาลเพื่อเป็นประกัน การชำระเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงถือไม่
ได้ว่า จำเลยได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน ให้ไว้ต่อศาล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาล
ฎีกามีคำสั่ง ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลย

ความ ว่า จำเลย ยื่น คำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ศาลฎีกา มี คำสั่ง ว่า
จำเลย ไม่นำ เงิน มา ชำระ ตาม คำพิพากษา หรือ หา หลักประกัน มา วางศาล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบ ด้วย มาตรา 247
ก่อน จึง ให้ยก คำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ของ จำเลย แต่ เนื่องจาก จำเลย
ได้ วาง สมุดเงินฝาก เป็น หลักประกัน ใน การ ขอทุเลาการบังคับ ใน ชั้นอุทธรณ์ ไว้

เป็นจำนวนเงิน พอ ที่ จะ ชำระหนี้ ตาม คำพิพากษา พร้อม ดอกเบี้ย ถือได้ว่า
จำเลย ได้ ปฏิบัติ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 แล้ว
จำเลย จึง ไม่ต้อง นำ เงิน มา ชำระ ตาม คำพิพากษา หรือ หา หลักประกัน มา วาง
ศาล อีก ขอ ศาลฎีกา โปรด ใต้สวน คำร้อง ของ จำเลย และ มี คำสั่ง รับ ฎีกา ของ
จำเลย ไว้ พิจารณา ต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ แกลง คัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 43,687.43 บาท
พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน จำนวน 42,700 บาท นับ
แต่ วัน ถัด จาก วันฟ้อง (14 พฤษภาคม 2536) เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ ชำระ
ให้ แก่ โจทก์ แล้ว เสร็จ

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก อุทธรณ์ จำเลย

จำเลย ฎีกา ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา (อันดับ 94)

จำเลย ยื่น คำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา (อันดับ 95)

ศาลฎีกา มี คำสั่ง ว่า จำเลย ไม่นำ เงิน มา ชำระ ตาม คำพิพากษา หรือ หา
ประกัน มา วางศาล ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234
ประกอบ ด้วย มาตรา 247 จึง ให้ยก คำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ของ จำเลย (
อันดับ 109)

จำเลย ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิจาระห์ แล้ว เห็นว่า ตาม หนังสือมอบอำนาจ ของ นางสาว เพชร ฤดี สุระ
วิญญู มอบ ให้ จำเลย ทำ หนังสือ สัญญาค้ำประกัน ทุเลการบังคับ ใน ชั้นอุทธรณ์
จึง เป็น การ นำ สมุดเงินฝาก ของ นางสาว เพชร ฤ ดี มา เป็น หลักประกัน ใน ชั้น
ทุเลการบังคับ ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ใน ชั้นอุทธรณ์ เท่านั้น และ เมื่อ จำเลย
ยื่น คำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ที่ ไม่รับ ฎีกา ก็ ไม่ปรากฏ ว่า นางสาว เพชร ฤ ดี ได้ยิน
ยอม ให้ จำเลย นำ สมุดเงินฝาก ดังกล่าว มา วางศาล เพื่อ เป็น ประกัน การ ชำระ
เงิน ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ แต่อย่างใด ดังนี้ จึง ถือไม่ได้ว่า จำเลย ได้ นำ
เงิน มา ชำระ ตาม คำพิพากษา หรือ หา ประกัน ให้ ไว้ ต่อ ศาล ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบ ด้วย มาตรา 247 การ ที่ ศาล
ฎีกา มี คำสั่ง ยกคำร้อง อุทธรณ์ คำสั่ง ที่ ไม่รับ ฎีกา ของ จำเลย ชอบแล้ว ไม่มี
เหตุ ที่ จะ เพิกถอน คำสั่ง เดิม ให้ยก คำร้อง ค่า คำร้อง เป็น พ้น

(เหล็ก ไทรวิจิตร-ก้าน อันนันทน์-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ